

【제 목】: 위탁연구 추진절차 미흡(주의)

【내 용】

- 우리 원은 건강보험 정책지원, 적정성 평가 수행 등의 업무와 관련하여 제도의 도입 방안, 효과성 평가 등 필요한 경우 연구를 수행하며,
 - 자체적으로 연구가 어려운 경우 또는 특정 연구과제에 대한 외부 전문가의 연구가 필요하다고 판단되는 경우, 국내·외의 대학, 연구기관 등 외부 전문가와 위탁연구 계약을 체결하여 연구를 수행하도록 하고 있다.
- 위탁연구를 수행하는 각 부서는 【표 5】 ‘위탁연구 수행 관련 내·외부 규정’에서 정한 바에 따라 연구를 수행하여야 한다.

【표 5】 위탁연구 수행 관련 내·외부 규정

구분		주요내용	소관부서(기관)
내부	연구개발사업관리지침	위탁연구 수행 및 사후관리	연구조정실 ●●부
	예산집행지침	위탁연구 예산심의	기획조정실 ◆◆부
	보안업무 운영세칙	용역사업 보안관리	경영지원실 ▽▽부
	용역사업 수행 시 보안관리 가이드		
	계약사무처리지침	계약, 검사 및 검수	경영지원실 ■ ■ 부
	감사규정 시행세칙	일상감사	감사실 ◆◆부
	도서자료관리지침	간행물 수집 및 관리	연구조정실 ♣♣부
외부	공기업·준정부기관 계약사무규칙	계약의 기준과 절차, 원칙 및 방법	-
	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·시행령·시행규칙	계약의 원칙 및 방법, 입찰 및 낙찰 절차, 계약체결 및 이행 등	-
	계약예규	연구용역 추진 전반	●●부

가. 위탁연구 수행 시 보안 관리에 관한 사항

- 우리 원 「용역사업 수행 시 보안관리 가이드」에 따르면, 위탁연구 발주부서는 계약체결 시 대표자 및 용역수행인원에게 보안서약서를 징구(교체 시 동일)하여야 한다.

☞ 참고자료: 【용역사업 수행 시 보안관리 가이드】

1. 개요					
7. 과제별 보안관리업무					
시기	항목	내 용	과제별		
			단순	일반	보안
사업 계획	보안관리계획	용역 특성에 맞는 보안관리계획 수립	○	○	○
보안성 검토 의뢰	보안성검토서	용역 특성에 대한 자체검토	○	○	○
	자체 보안성검토 의견서	보안관리 필요부분 (개인정보위탁사업의 경우 제공항목)	○	○	○
	보안대책	참여인원, 자료, 사무실·장비, 사업종료 후 각 항목별 보안대책 수립	-	-	○
계약 체결	보안서약서	대표자 및 용역수행인원(교체 시 동일)	○	○	○
	비밀유지계약서	대표자	○	○	○
	표준개인정보처리 위탁계약서	개인정보처리 위탁사업인 경우	-	○	○
용역 수행 (주체)	용역인원교육 (사업부서 or 업체)	월1회 개인정보보호·보안 교육	-	○	○
	현장점검(사업부서)	용역 전·중·후 장소·인원 점검(3회) (문서보관상태, PC 관리상태 등)	-	○	○
	제공자료관리대장 (사업부서)	업체에 제공된 자료 기록	-	○	○
사업 종료	보안조치확인서 (사업부서)	사업부서 검수담당자 작성	○	○	○
	확약서(용역업체)	대표자, 용역산출물 있을 경우 인쇄업체 대표자	○	○	○

- 이에 감사대상기간 동안 의료수가실의 위탁연구 시 보안관리수행 여부를 점검한 결과, ‘진찰료 체계 개편을 위한 심층진찰료 도입 방안 연구용역(1단계, 2017. 8. 14.~2018. 1. 14.)’와 관련하여 【표 6】 ‘대표자 및 용역수행인원 보안서약서 징구현황’에서와 같이 계약체결 시와 연구진 변경 시 일부 용역수행자에 대한 보안서약서 징구를 누락한 사실을 확인하였다.

【표 6】대표자 및 용역수행인원 보안서약서 징구현황

보안서약서 징구 대상			
변경 전 연구진(2017. 9.)		변경 후 연구진(2017. 12.)	
대상자	징구여부	대상자	징구여부
A	○	A	○
B	○	B	○
C	○	C	○
D	○	D	○
E	○	E	○
F	○	F	○
G	○	G	○
H	×	I	×

※ 연구인력 변경 요청문서: ○○부-2411(2017. 12. 6.)

나. 위탁연구 예산 변경 승인 통보에 관한 사항

- 연구 계약 체결 후 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요한 경우 주관연구기관 등은 「연구개발사업관리지침」 제23조(위탁연구의 변경 및 중단)에 따라 연구수행부서장에게 해당 내용에 대한 변경 신청을 하여야 하고, 변경 신청을 받은 연구수행부서장은 해당 내용의 타당성 검토 후 승인여부를 주관연구책임자에게 통보하여야 한다.

☞ 참고자료: 【연구개발사업관리지침】

제23조(위탁연구의 변경 및 중단) ① 계약체결 후 위탁연구를 수행하는 주관연구기관 또는 주관연구책임자는 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요한 경우, 연구수행부서장에게 해당 내용에 대한 변경신청을 하여야 한다.

② 변경신청을 받은 연구수행부서장은 신청된 변경 내용의 타당성을 검토하고 승인여부를 결정하여 주관연구기관 또는 주관연구책임자에게 통보하여야 한다.

③ ~ ④ (생략)

- 그런데, 의료수가실의 위탁연구 과제 현황을 점검한 결과, ‘진료 의뢰·회송 시범사업 효과평가 및 활성화방안 연구’와 ‘장애인 건강 주치의 시범사업 평가 연구’ 경우, 【표 7】 ‘위탁연구 변경신청 현황’ 에서와 같이 연구 기간 중 각각 5회의 연구원 구성 및 연구비 변경 승인요청 건 중, 각 1회의 요청에 대해서는 내부결재로 승인통보를 갈음하였으나, 나머지 연구비 변경 승인요청에 대하여는 승인통보 절차가 누락된 사실을 확인하였다.

【표 7】 위탁연구 변경신청 현황

변경신청 일시	변경내용(문서번호)	승인통보 (문서번호)	미통보 사유
진료의뢰·회송 시범사업 효과평가 및 활성화방안 연구			
2018. 8. 10.	건강보험심사평가원 지원 연구과제 참여연구원 변경 알림(J교수) (■부-497)	없음	-
2018. 11. 6.	건강보험심사평가원 지원 연구과제 참여연구원 변경 알림(J교수) (■부-683)	없음	-
2018. 12. 20.	2018년도 건강보험심사평가원 학술연구 용역과제 연구원 참여율 변경 알림(J교수) (■부-810)	없음	-
2019. 1. 30.	건강보험심사평가원 지원 학술연구용역 과제 2차년도 예산변경 알림(J교수) (◇부-72)	없음	-
2019. 2. 22.	건강보험심사평가원 지원 학술연구용역 과제 2차년도 예산변경 알림(J교수) (◇부-101)	없음	내부결재로 승인통보 갈음
장애인 건강주치의 시범사업 평가 연구			
2018. 10. 25.	연구비 변경 요청件 (■부-648)	없음	내부결재로 승인통보 갈음
2019. 2. 15.	참여연구원 변경件_(PI.K) (◇부-90)	없음	-
2019. 3. 14.	참여연구원 변경 件 (◇부-148)	없음	-
2019. 6. 18.	연구비 예산 변경 件(PI.K) (◇부-392)	없음	-
2019. 7. 24.	연구비 예산 변경件(PI.K) (◇부-500)	없음	-

【조치할 사항】

○ 개발상임이사는

- ① 위탁연구 수행 시 대표자 및 용역수행인원(교체 시 동일)에게 빠짐없이 보안서약서를 징구하시고,
- ② 연구계약 체결 후 위탁연구를 수행하는 주관연구기관 또는 주관연구책임자가 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요하여 변경신청을 한 경우, 신청된 변경 내용의 타당성을 검토하고 승인여부를 결정하여 신청인에게 통보하여 주시기 바람,
- ③ 동일 사례가 재발하지 않도록 관련자에게는 “주의” 를 촉구하여 주시기 바랍니다.